

ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการ อ. ที่ซอยสุขุมวิท ๒๑ หรือถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๕ เลขที่ดิน ๒๑๖๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ เลขที่ดิน ๒๑๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ เลขที่ดิน ๒๑๒๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘๙ เลขที่ดิน ๒๑๖๑ ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชนิดตึก ๕๐ ชั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ตามข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารทับทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ ซึ่งคั่นอยู่ระหว่างแนวเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ เลขที่ดิน ๒๑๒๒ กับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ เลขที่ดิน ๒๑๒๐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ร้องสอดจำนวน ๓ แปลง ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ ซึ่งผู้ร้องสอดประสงค์ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษในโครงการ อ. ของผู้ร้องสอด ไม่มีเขตที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารด้านหนึ่งด้านใดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร และยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร เพื่อสามารถใช้เป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวกตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘๙ บางส่วน ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท ๒๑ หรือถนนอโศกมนตรีอันเป็นทางสาธารณะ แต่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ รฟม. ได้มาจากการเวนคืนซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษตามโครงการรถไฟฟ้ามหานครระยะแรก รฟม. ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องนำที่ดินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาการที่ รฟม. นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘๙ ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ที่ได้มาจากการเวนคืนไปอนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท ๒๑ หรือถนนอโศกมนตรี เพื่อประโยชน์



ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในโครงการ อ. ของผู้ร้องสอด อันเป็นประโยชน์แก่กิจการของผู้ร้องสอดเท่านั้น มิใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ รพม. และวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน การอนุญาตของ รพม. เช่นว่านี้ จึงมีอรรถกระทำได้อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดในใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน เลขที่ รพม ๐๑๒/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อสงวนสิทธิ์ซึ่งแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘๙ ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ของ รพม. เป็นทางเข้าออกนั้นอยู่ภายใต้ข้อสงวนสิทธิ์ที่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้เสมอตามความจำเป็นแห่งกรณี จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะดังกล่าวมีสภาพที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกที่ระดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลาตราบเท่าที่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามโครงการ อ. ของผู้ร้องสอดยังดำรงอยู่ ย่อมทำให้ที่ดินของโครงการ อ. ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี ฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ฉบับแก้ไข และฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ร้องสอด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนประเด็นที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการ อ. ทับทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เขตติดต่อระหว่างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ กับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ ไม่มีทางสาธารณประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ กล่าวอ้าง ผู้ร้องสอดจึงมิได้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการ อ. ทับทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ อันจะเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ร้องสอดมิได้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการ อ. ทับทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และมาตรา ๖๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส. ๑๘๘/๒๕๖๖)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืน กฎหมาย

เมื่ออาคารพิพาทมีลักษณะเป็นตึกแถว มีการก่อสร้างกำแพงกันแบ่งแนวเขต อาคารแต่ละคูหาในบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคาร และเว้นระยะห่างด้านข้างอาคารกับเขตที่ดินข้างเคียง น้อยกว่า ๒ เมตร อันเป็นการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนข้อ ๓๔ วรรคสอง และวรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เจ้าของอาคารแก้ไข อาคารพิพาทให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติ

โดยที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้นิยามของคำว่า “ตึกแถว” หมายความว่า อาคาร ที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วย วัสดุก่อสร้างทนไฟเป็นส่วนใหญ่ และข้อ ๓๔ วรรคหก กำหนดว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้าง ไกลเขตที่ดินของผู้อื่นต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นนั้น



กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารหลังที่ ๑ มีจำนวน ๔ คูหา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารแต่ละคูหา แยกจากกัน และไม่ได้ยื่นคำขอในคราวเดียวกัน แต่เมื่อผังบริเวณโดยสังเขปแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารระบุว่าจะมีการใช้ผนังอาคารร่วมกันในแต่ละคูหาของอาคาร อีกทั้ง ลักษณะของอาคาร คูหาที่ ๑ ถึงคูหาที่ ๔ ที่จะก่อสร้างตามผังบริเวณโดยสังเขป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน ๓ ชั้น มีขนาดเท่ากันทั้งสี่คูหา และมีการก่อสร้างต่อเนื่องกันทั้งสี่คูหาในคราวเดียวกัน โครงสร้างของอาคารมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา ซึ่งเป็นผนังอาคารที่ขอใช้ร่วมกัน และประกอบด้วย วัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีเจตนาที่จะก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันและขนาดเท่ากันต่อเนื่องกันไปทั้งสี่คูหา ดังนั้น อาคาร ค.ส.ล. หลังที่ ๑ จึงมีลักษณะเป็นตึกแถวตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบพบว่า คูหาที่ ๑ ของอาคารหลังที่ ๑ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต โดยผนังด้านข้างของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่ได้ก่อสร้างเป็นผนังทึบ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบการแก้ไขอาคารตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ได้แก้ไขผนังของอาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง คำสั่งห้ามใช้อาคาร และคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แก้ไขอาคารให้เป็นไปตามผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต โดยเว้นระยะห่างด้านข้างของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้มีความกว้างลดหลั่นกันไปจาก ๑๒๕-๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่ถึง ๒ เมตร จึงเป็นการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ส่วนการก่อสร้างกำแพงกั้นแบ่งแนวเขตอาคารแต่ละคูหาในบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคารหลังที่ ๒ และหลังที่ ๓ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต... และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๔ วรรคสอง กำหนดว่า ห้องแถว



หรือตึกแถวต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อกันโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารที่ยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ำไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร และวรรคห้า กำหนดว่า ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร ร้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักผ่อนหย่อน หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารหลังที่ ๒ และหลังที่ ๓ ที่มีการก่อสร้างอาคารต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว อันมีลักษณะเป็นตึกแถว มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้บริเวณด้านหลังอาคารเป็นที่ว่าง กรณีจึงเป็นการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนข้อ ๓๔ วรรคสอง และวรรคห้า ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และเป็นการก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณและแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหลังที่ ๑ คูหาที่ ๑ อาคารหลังที่ ๒ และอาคารหลังที่ ๓ แก้ไขอาคารพิพาทให้ถูกต้องตามกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้จะได้มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว แต่ก็ยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามนัยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๔๔/๒๕๖๖)

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

โดยที่มาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่าการจะใช้บังคับกฎหมายควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยมีกรณียกเว้นไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา คือ เขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตรา



เป็นพระราชกฤษฎีกา รวมถึงกรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงแรมสรรพ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่เจ้าของอาคารยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพาทยังไม่ปรากฏว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตพื้นที่ปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้ง อาคารพิพาทมีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นอาคารสูงตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้างและสั่งให้ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารพิพาท

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งมีแนวเขตที่ดินทางด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินของนาย จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องทั่วไปต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๓ คูหา สูงประมาณ ๑๐ เมตร ในท้องที่ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยได้รับหนังสือรับรองลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารดังกล่าวบางส่วนที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยให้ผนังของอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพาทไม่ปรากฏว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแม้ต่อมาจะมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลให้เขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือรับรองลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว จึงถือว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพาท ยังไม่มีการประกาศให้ใช้บังคับ



ผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในเขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกทั้ง อาคารพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างมีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร ซึ่งไม่เกิน ๒๓ เมตร อาคารดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นอาคารสูงตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้าง และสั่งให้ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการก่อสร้างอาคารและรื้อถอนอาคารบางส่วนที่ปลูกสร้างขัดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๗/๒๕๖๕)

ข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ผนังของอาคารที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการก่อสร้างอาคารได้เว้นแนวร่นอาคารด้านทิศเหนือให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงเพียง ๑ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตที่ระบุว่า มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงเกินกว่า ๒ เมตร แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อให้แก้ไขแบบแปลนจากเดิมให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ๑ เมตร แต่ไม่ได้มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขอาคารด้านที่ติดกับแนวเขตที่ดินดังกล่าวเป็นผนังทึบด้วย กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ นาง น. (ผู้ร้องสอด) เพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น โดยแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตระบุว่าแนวร่นอาคารด้านทิศเหนือมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๒.๐๒ เมตร แต่ในการก่อสร้างจริงปรากฏว่า ผนังอาคารของผู้ร้องสอดด้านที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี



มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพียง ๑ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ทั้งยังมีช่องแสงที่ผนังอาคารชั้นสองด้านที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกำหนดให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผนังของอาคารอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการก่อสร้างเป็นผนังทึบตามข้อ ๕๐ วรรคสองของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยให้แก้ไขแบบแปลนจากเดิมที่มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๒.๐๒ เมตร ให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๑ เมตร เพื่อตรงกับสภาพความเป็นจริง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขอาคารด้านที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยก่อสร้างเป็นผนังทึบตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยปล่อยให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างซึ่งมีผนังของอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๒ เมตร และไม่ก่อสร้างเป็นผนังทึบ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวงข้างต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๙๕/๒๕๖๕)



๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีได้บัญญัตินิยามของคำว่า กั้นสาด เอาไว้ การพิจารณาว่าเป็นกั้นสาดหรือระเบียงจึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ ใช้สอยเป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพื้นที่กั้นสาดด้านทิศใต้ที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีได้ออกแบบให้เป็นระเบียง โดยเป็นการก่อสร้างที่ไม่มีประตูดังแต่ต้นในด้านนั้นของอาคารเพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยออกไปในพื้นที่ส่วนของกั้นสาดได้ ประกอบกับได้ยกขอบหน้าต่างให้สูงขึ้นจากพื้นเป็น ๐.๙๐ เมตร เพื่อให้ผู้พักอาศัยบางรายปีนออกไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย และระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับแนวเขตที่ดินถึงแนวรั้วของโครงการ รวมทั้งระยะห่างจากปลายกั้นสาดถึงช่องเปิดและจากช่องเปิดถึงด้านชิดที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดไว้แล้ว การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอน แก้ไข ดัดแปลงอาคารดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท พ. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผ่านผู้อำนวยการเขตคลองเตย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งตามแบบแปลนแจ้งการก่อสร้างอาคารด้านทิศใต้ที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่ชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๘ ได้ออกแบบให้เป็นกั้นสาดใช้เป็นทิวาแอร์ ผังห้องพักกับกั้นสาดมีหน้าต่าง ส่วนปลายกั้นสาดมีราวกันตก เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบอาคารหลังดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ก่อสร้างเป็นระเบียง หรือใช้พื้นที่กั้นสาดเป็นระเบียง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอน แก้ไข ดัดแปลงอาคารชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ บริเวณระเบียง ผัง และสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดด้านที่ติดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเห็นได้ว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้มีการแก้ไขตัวอาคารจากเดิมที่มีขอบหน้าต่างสูงจากพื้น ๐.๔๐ เมตร เป็นยกขอบหน้าต่างให้สูงขึ้นจากพื้น ๐.๙๐ เมตร เพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยออกไปบริเวณกันสาดได้ การที่ขอบหน้าต่างสูงขึ้นจากพื้น ๐.๙๐ เมตร ไม่มีประตูทางออก การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะป็นออกทางหน้าต่างซึ่งสูงจากพื้นเป็นระยะ ๐.๙๐ เมตร เพื่อไปใช้สอยบริเวณด้านนอกย่อมมิใช่การใช้สอยโดยปกติของบุคคลทั่วไป แต่อาจมีผู้พักอาศัยในห้องชุดบางรายกระทำการดังกล่าวก็ไม่อาจนำมาเป็นเหตุทั่วไปเพื่อที่จะอ้างว่าบริเวณกันสาดเป็นระเบียบไปได้ และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดก็ได้มีหนังสือถึงเจ้าของห้องชุดชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ ด้านทิศใต้ ซึ่งติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแจ้งกำชับเจ้าของห้องชุดดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งว่าพื้นที่กันสาดแต่ละห้องเป็นพื้นที่ส่วนกลาง นิติบุคคลให้ใช้เป็นที่วางแอร์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ประกอบกับตามบันทึกข้อความสำนักการโยธา (กองควบคุมอาคาร) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร มีใจความว่า กรณีที่สำนักการโยธา ได้มีความเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ว่าส่วนของอาคารที่จะถือว่ามีลักษณะเป็นกันสาดโดยเฉพาะส่วนของกันสาดที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินเอกชนน้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร หรือ ๓.๐๐ เมตร เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยมาทำเป็นระเบียบในภายหลังนั้น เห็นควรกำหนดให้หน้าต่างที่เปิดสู่กันสาดต้องมีผนังสูงจากพื้นอาคารไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ซึ่งผนังกระจกของอาคารชุดด้านติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีผนังสูงจากพื้นอาคารไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร จึงเห็นได้ว่าพื้นที่กันสาดด้านทิศใต้ที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมิได้ออกแบบให้เป็นระเบียบแต่อย่างใด นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีได้บัญญัตินิยามของคำว่ากันสาดเอาไว้ การพิจารณาว่าเป็นกันสาดหรือระเบียบจึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับลักษณะใช้สอยเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามแบบแปลนการก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกใบรับรองการก่อสร้างเห็นได้ว่าในชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ ด้านทิศใต้ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น ส่วนที่เป็นกันสาดชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๗ มีขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ชั้นที่ ๘ กว้าง ๑ เมตร ปลายกันสาดมีราวกันตกซึ่งเป็นส่วนตกแต่งของอาคาร โดยขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ นั้น กันสาดชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ ด้านทิศใต้ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเป็นหน้าต่างอยู่แล้ว การก่อสร้างในส่วนนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่มีประตูดั้งแต่ต้นในด้านนั้นของอาคาร เพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยออกไปในพื้นที่ส่วนของกันสาดได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ยกขอบหน้าต่างให้สูงขึ้นจากพื้นเป็น ๐.๙๐ เมตร เพื่อมิให้ผู้พักอาศัยบางรายป็นออกไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย และสอดคล้องกับบันทึกข้อความของสำนักการโยธา (กองควบคุมอาคาร) ข้างต้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าการก่อสร้างอาคารพิพาทในคดีนี้มีระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีถึงแนวรั้วของโครงการ จำนวน ๒.๒๐ เมตร และระยะห่างจากปลายกันสาดถึงช่องเปิด



จำนวน ๑.๑๒ เมตร ซึ่งจากช่องเปิดถึงด้านชิดที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างรวม ๓.๓๒ เมตร ซึ่งไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จึงเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอน แก้ไข ดัดแปลง อาคารชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ ของอาคารชุด จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๓/๒๕๖๕)

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบว่ามี การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารพิพาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแถวไม่เป็นไปตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารด้านทิศเหนือ มีระยะร่นกว้างเพียง ๑.๘๐ เมตร เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารคนปัจจุบันดำเนินการกับอาคารดังกล่าว อันได้แก่ คำสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร คำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือเข้าไปในส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบแปลน คำสั่งให้ยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้อง แม้เจ้าของอาคารจะซื้อมาจากเจ้าของเดิมโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารดังกล่าวก็ตาม

โดยที่ข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ดังนั้น เมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่ามีการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๘ คูหา เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย (บ้านแถว) โดยไม่ถูกต้องตามแผนผังบริเวณและแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า อาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ทั้งยังไม่เป็นไปตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เนื่องจากบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารด้านทิศเหนือมีระยะร่นกว้างเพียง ๑.๘๐ เมตร อันเป็น



การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ซื้ออาคารในกลุ่มอาคารพิพาทมาจากเจ้าของเดิมจำนวน ๑ คูหา โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างต่อเติมอาคารดังกล่าวก็ตาม แต่ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบว่าอาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างต่อเติมฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารและห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคารในส่วนที่ต่อเติมโดยมิได้รับอนุญาตได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งมีอำนาจที่จะพิจารณาว่าการก่อสร้างต่อเติมด้านหลังของอาคารเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือไม่ แล้วดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาต หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๑ หรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณีต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่ง จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนี้ในส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะได้จัดการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โดยจัดให้มีพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำสั่งทั้งสามฉบับจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำนองเดียวกันกับเหตุผลในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ส่วนสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะใช้กับกรณีที่คู่กรณีมีสิทธิตามกฎหมายและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกระทบต่อสิทธิดังกล่าว แต่กรณีนี้เป็นการก่อสร้างอาคารฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายอย่างชัดแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้อำนาจทางปกครองบังคับกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเพื่อให้กระทำการตามที่กฎหมายกำหนด หรือละเว้นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว กรณีย่อมมิใช่คำสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ต้องให้มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ



และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๗๗/๒๕๖๕)

การต่อเติมโดยการเพิ่มจำนวนชั้นของอาคารจากอาคาร ๒ ชั้น เป็น ๓ ชั้น ๓ ชั้นครึ่ง หรือ ๔ ชั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง การลดหรือการขยายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ใช่ว่าเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิมตามความหมายของคำว่า “ซ่อมแซม” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ถือเป็นการ “ดัดแปลง” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราเดียวกัน ซึ่งการดัดแปลงอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเจ้าของอาคารได้ต่อเติมเพิ่มจำนวนชั้นของอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีย่อมเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นกรณีที่สามรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้โดยไม่จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารออกทั้งหมด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ดัดแปลง” ไว้ว่า หมายถึง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากที่เดิม และมีใช้การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งได้ให้ความหมายของคำว่า “ซ่อมแซม” ไว้ว่า หมายถึง ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ (๑) การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (๒) การเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ (๓) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ (๔) การลดหรือการขยาย



เนื้อที่ของพื้นที่ใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น รวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน หรือ (๕) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายช่างโยธา ๖ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางรัก ได้ออกไปตรวจอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมมีสภาพเป็นอาคาร ๒ ชั้น พบว่ามีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ ๑) ชนิดดัดแปลงเพิ่มชั้นที่ ๓ สูงประมาณ ๓ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และ ๒) ชนิดดัดแปลงเพิ่มชั้นที่ ๔ (๓ ชั้นครึ่ง) สูงประมาณ ๓ เมตร จำนวน ๑ แห่ง หลังจากนั้น ผู้อำนวยการเขตบางรัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งสามฉบับ ดังนี้ ๑) คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคารชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ ๒) คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารส่วนที่ดัดแปลง และ ๓) คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้อง และให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในสามสิบวัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่อเติมอาคารจากเดิม ๒ ชั้น ให้เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น หรือ ๓ ชั้นครึ่ง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง การลดหรือการขยายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ใช่เป็นเพียงการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม การเปลี่ยนแปลงต่อเติมอาคารพิพาทโดยการเพิ่มชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ หรือชั้น ๓ ครึ่ง จึงเป็นการดัดแปลงอาคารที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อการดัดแปลงอาคารพิพาทดังกล่าวไม่ได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีย่อมเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคารพิพาท และห้ามผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการดัดแปลง ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคารพิพาท และคำสั่งที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารส่วนที่ดัดแปลง จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการดัดแปลงอาคารพิพาทโดยการเพิ่มหรือต่อเติมอาคารเดิมจาก ๒ ชั้น เป็น ๔ ชั้น หรือ ๓ ชั้นครึ่ง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้โดยไม่จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารพิพาทออกทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาทให้ถูกต้องและให้ยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนดได้ตามมาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า อาคารพิพาทมีการดัดแปลง



เป็นอาคารหลังเดียวกัน โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดเชื่อมติดต่อกับอาคาร ๔ ชั้น ของผู้ฟ้องคดีอีกแห่ง ที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งหากเป็นไปโดยวัตถุประสงค์ที่จะใช้อาคารพิพาทเป็นหลังเดียวกันกับอาคารด้านหลัง ก็จะต้องขออนุญาตดัดแปลงเพื่อเชื่อมต่อกับอาคาร ๔ ชั้นดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเฉพาะอาคารพิพาทซึ่งอยู่ด้านหน้า แต่เพียงแห่งเดียว โดยไม่ได้พิจารณาอาคาร ๔ ชั้น ซึ่งอยู่ต่อเนื่องด้านหลังอาคารพิพาทไปด้วย จึงเป็นคำสั่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๖/๒๕๖๖)

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เมื่อที่ดินที่ก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นที่ขายตลิ่ง อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ปัจจุบันสภาพที่ดินเปลี่ยนแปลงไปไม่มีสภาพเป็นที่ขายตลิ่ง และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับรัฐได้ จึงเป็นการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทภายในระยะเวลาที่กำหนด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งตั้งอยู่ระหว่างถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนพนักันแก่น้ำชี) กับแม่น้ำชี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๖ เมตร ยาวประมาณ ๖ เมตร และรั้วสังกะสี ความยาว ๑๕ เมตร ในที่ดินดังกล่าว โดยที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารและรั้วสังกะสีอยู่ระหว่างหลักเขตของกรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) ที่ปักเลียบไปกับแนวถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนพนักันแก่น้ำชี) พากทิศตะวันตกที่ติดกับลำน้ำชี ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ขายตลิ่ง ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ปัจจุบันสภาพที่ดินเปลี่ยนแปลงไปไม่มีสภาพเป็นที่ขายตลิ่ง และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับรัฐได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๕ และมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดี



ก่อสร้างอาคารและรั้วสังกะสีโดยไม่ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างจากนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือแจ้งการก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่ที่ดินอันเป็นที่ตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ขายติ่งซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารหรือถอนอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนอาคารไปแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘๑/๒๕๖๕)

การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ย่อมมีผลให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะมีประชาชนใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถอนสภาพตามกฎหมาย ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาคารพิพาทก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ได้



ผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทโดยธรรมของนาง อ. เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๔ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยในขณะที่นาง อ. ยังมีชีวิต นายกเทศมนตรีนครเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้นาง อ. รื้อถอนอาคารโครงเหล็กชั้นบนทางสาธารณประโยชน์ออกทั้งหมด เนื่องจากนาง อ. เจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและการกระทำนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีคำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวทั้งหมด นาง อ. อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทแล้วตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๐๖๒/๒๕๕๘ และอาคารดังกล่าวมิได้ปลูกสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่รื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และคำสั่งที่ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตรายตามมาตรา ๔๐ (๒) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้บริษัท ว. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรม ชนิด ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า ในที่ดินของนาย ท. และนาง อ. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๐-๒๐๒๓๔ แต่อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นอาคารที่มีประเภทและขนาดแตกต่างจากอาคารพิพาทของนาง อ. โดยสิ้นเชิง จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า นาง อ. ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนกรณีที่กล่าวว่า นาง อ. ก่อสร้างอาคารรुक้าที่สาธารณะนั้น เดิม นาย ก. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๖๑^๗/_{๑๐} ตารางวาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๕ นาย ก. ได้จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมออกเป็นแปลงย่อยอีกจำนวน ๒๐ แปลง ซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ และในวันเดียวกันนั้น นาย ก. ได้จดทะเบียนแบ่งหักที่ดิน เนื้อที่ ๓ งาน ๑๙^๓/_{๑๐} ตารางวา เป็นทางสาธารณประโยชน์ทำให้โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ ซึ่งเป็นแปลงคงเหลือเนื้อที่ ๑๘^๕/_{๑๐} ตารางวา ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ นาง อ. ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ นอกจากนี้ นาง อ. ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๔ จากเจ้าของที่ดินรายอื่นด้วย จากข้อเท็จจริงข้างต้นเห็นได้ว่า นาง อ. ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวภายหลังจากที่นาย ก. จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว



แต่กรณีที่รูปแผนที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๑-๒๐๒๓๔ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๕๐๐ ไม่ได้ระบุว่า มีพื้นที่ส่วนใดติดทางสาธารณประโยชน์ เนื่องจากโฉนดที่ดินดังกล่าวออก ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ก่อนที่นาย ก. จะจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ เป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่เมื่อมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินและจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๕ แล้ว ตามที่จำลองแผนที่ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๕๐๐ แนบท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ จึงปรากฏให้เห็นว่า ที่ดินส่วนที่มีใช้ที่ดินที่ออกโฉนดใหม่และที่ดินคงเหลือในแปลงดังกล่าว คือ ที่ดินที่ถูกแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ทั้งหมด การที่นาย ก. จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ เป็นทางสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๕ ย่อมมีผลให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะมีประชาชนใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถอนสภาพตามกฎหมาย ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสำเนาระวางแผนที่ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างส่งเป็นพยานหลักฐานต่อศาลว่า อาคารพิพาทของนาง อ. ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งตั้งอยู่ระหว่างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๔ กับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ ซึ่งตำแหน่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินตามที่จำลองแผนที่แนบท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ รูปแผนที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ และระวางแผนที่ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ ระบุต้องตรงกันว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า นาง อ. ก่อสร้างอาคารพิพาทบนทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ การกระทำของนาง อ. จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขัดต่อข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกทั้ง การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้นาง อ. รื้อถอนอาคารพิพาทออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้รื้อถอนอาคารออกทั้งหมด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๗/๒๕๖๖)



เมื่ออาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้รื้อถอนอาคารพิพาทได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ก. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ถนนราชเชียงใหม่ ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารสิทธิ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือมีการแจ้งต่อนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการรังวัดสอบเขตว่า อาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ถูกถอนสภาพจากการเป็นทางสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้วแต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งอาคารพิพาทเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องจากบิดาของผู้ฟ้องคดีมาเป็นเวลานาน แต่การครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไม่ว่าจะได้ครอบครองมาเป็นระยะเวลาานเพียงใดก็มีอาจที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้กับรัฐเพื่อให้ตนมีสิทธิครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นได้ตามนัยมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาคารดังกล่าวก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์นั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดว่า การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้รื้อถอนอาคารพิพาทได้ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒



ส่วนการออกทะเบียนบ้านเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยกำหนดให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบทางทะเบียนราษฎรเท่านั้น มิได้ก่อให้เกิดสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระภาษีโรงเรือนให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอดมา ก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เพื่อนำภาษีที่จัดเก็บไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งโรงเรือนหรือที่ดินนั้นตั้งอยู่เท่านั้น ทะเบียนบ้านและหลักฐานการชำระภาษีโรงเรือนจึงมิใช่เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะครอบครองและอยู่อาศัยในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๐๘/๒๕๖๖)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

ที่ดินพิพาทถูกแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นที่ดินเขตสีเขียวเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาเพื่อก่อสร้างโรงแรม โดยเป็นการดำเนินการก่อนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ การดำเนินการดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมพิพาทได้ต่อไปโดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๐ และเลขที่ ๖๑๑๙๙ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งความประสงค์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕